



**מכרז פומבי מס' 12/2025
למתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית
בוסתאן אל מרג'**

דצמבר 2025

מכרז פומבי מס' 12/2025

למתן שירותי ביטוח עבור מ.מ. בוסתאן אלמרג'

תוכן עניינים למסמכי המכרז :

4	מסמך א' - הזמנה להציע הצעות
14	מסמך א'(1) – תצהיר קיום דיני עבודה
15	מסמך א'(2) – תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
16	מסמך ב' – פירוט ניסיון תביעות
19	מסמך ג' – תנאי ביטוח
20	מסמך ג'(1) – תנאים ביטוחיים כלליים החלים על כלל הביטוחים
24	מסמך ג'(2) – דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש (אש מורחב)
34	מסמך ג'(3) – דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות מעבידים
39	מסמך ג'(5) – דף רשימה לפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג'
47	מסמך ג'(6) – דף רשימה לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית/מוצר
51	מסמך ג'(7) – דף רשימה לפוליסה לביטוח נאמנות עובדים
54	מסמך ד' – הצעת המשתתף

עמוד 2 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

מכרז פומבי מס' 12/2025

למתן שירותי ביטוח עבור מ.א. בוסתאן אלמרג'

1. מועצה אזורית בוסתאן אלמרג' (להלן: "המועצה" או "מועצת בוסתאן אל מרג'" או "הרשות") מבקשת לקבל הצעות ממבטחים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז למתן שירותי ביטוח למועצה כמפורט שם.
2. אין צורך במכרז זה להגיש ערבות מכרז.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1000₪ (אלף שקל בלבד) אשר לא יוחזרו לרוכשים בכל מקרה, במשרדי המועצה בכפר דחי.
4. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום 15/1/2026 שעה 12:00 לתיבת המכרזים אשר מצויה במחלקת המכרזים במועצת בוסתאן אלמרג', בניין המועצה בכפר דחי. הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות.
5. על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה. המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות.
6. במכרז זה ייבחר זוכה אחד העומד בתנאי הסף ואשר בכפוף לתנאי המכרז והוראות כל דין יציע את ההצעה המשוקללת הטובה ביותר.

אחמד זועבי

ראש המועצה האזורית בוסתאן אלמרג'

עמוד 3 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

מסמך א' - הזמנה להציע הצעות

1. מבוא

1.1. מועצת בוסתאן אל מרג' מזמינה בזאת הצעות ממבטחים העומדים בתנאי הסף שלהלן, למתן שירותי ביטוח למועצה הכללית כמפורט בתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז (להלן: "השירותים").

1.2. להלן ריכוז התאריכים ומידע למכרז:

מועדים ומידע נוסף	האירוע
עלות רכישה: 1000 ₪. התשלום במחלקת הגבייה מוא"ז בוסתן אלמרג בכפר דחי	רכישת מסמכי מכרז
לא יאוחר מיום 15/1/2026 עד השעה 12:00. במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז.	מועד ואופן הגשת הבהרות ושאלות בקשר עם מסמכי ותנאי המכרז.
דוא"ל להגשת שאלות הבהרה zoher.zoabi@gmail.com שאלות הבהרה יוגשו במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז.	דוא"ל להגשת שאלות הבהרה
את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום 15/1/2026 שעה 12:00 לתיבת המכרזים אשר מצויה בבניין המועצה, בכפר דחי. הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות.	מועד ומקום הגשת הצעה
הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים, עפ"י חוק. השתתפות במעמד הפתיחה.	פתיחת תיבת מכרזים

עמוד 4 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

1.3. המועצה תוכל בכל עת לשנות את התאריכים לעיל בהודעה בכתב למשתתפים במכרז (גם לאחר המועד האחרון להגשת הצעות וכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים).

2. עיקרי ההתקשרות:

2.1. הזוכה במכרז יספק למועצה פוליסות ביטוח לביטוח רכוש, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית/מוצר, ונאמנות עובדים על פי דרישות המועצה ועל פי ההיקפים והנכסים הכלולים במפרטים השונים המהווים את מסמך ג' למכרז זה, ובכפוף להוראות מכרז זה, כמפורט להלן.

2.2. לעניין ביטוחי הנכסים, המוסדות, גופים שלובים וכד' תהיה "המבוטחת" עפ"י כל הפוליסות מועצת בוסתאן אל מרג', נבחרה, עובדיה, חברי ועדות שונות לרבות ועדות משנה.

"גופים שלובים" – כל גוף או ישות משפטית שבו למועצה אחריות או שליטה ב- 25% או יותר בו או בפעילותו.

2.3. המועצה תוכל, לצרף גופים נוספים כגון מתנ"ס, מועצה דתית, לביטוחיה, ולדרוש הפקתן של פוליסות נפרדות לאותם גופים, שתהיינה כפופות לתנאי המכרז ומסמך ג', בכפוף להסכמת המבטח.

2.4. מיד עם מסירת ההודעה למשתתף הזוכה על זכייתו במכרז, ינפיק הזוכה כתב כיסוי זמני למועצה.

2.5. פוליסות הביטוח על פי הוראות מכרז זה יונפקו בתוך 60 ימים מיום מסירת ההודעה למשתתף הזוכה על זכייתו במכרז.

2.6. הזוכה במכרז ימנה הזוכה "סוכן ביטוח" כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, מטעמו העומד בתנאים שלהלן לא יאוחר מ- 14 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה במכרז :

2.6.1. בעל רישיון סוכן ביטוח תקף, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח הכלולים במכרז לפחות, קרי: ביטוח כללי (רכוש, חבויות ותאונות).

2.6.2. בעל ניסיון של 4 שנים לפחות (במהלך השנים 2020 - 2025) במתן שירותי ביטוח לרשויות מקומיות (לא כולל תאגידים מוניציפאליים), בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז.

2.6.3. היקפן הכספי של הפרמיות ביטוח כללי (ללא ביטוחי חיים ופנסיה) אשר נוהלו ע"י הסוכן בתיק הביטוח שלו לשנת 2024 הינו בגובה 5,000,000 ₪ לפחות.

עמוד 5 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

סוכן הביטוח יטפל באופן שוטף בביטוחי המועצה, וייתייב במשרדי המועצה, בהתאם לצרכי המועצה.

2.7. אופן תשלום התמורה:

תשלומי הפרמיות בגין הביטוחים יבוצעו ע"י המועצה בגין כל פוליסת ביטוח תשלום ב 12 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, ללא תוספת דמי אשראי, כאשר התשלום הראשון ישולם לחברה תוך שוטף + 30 ימים מיום תחילת הביטוח.

2.8. תקופת ההתקשרות

2.8.1. הפוליסות תהיינה בתוקף החל מיום 1/2/2026 ועד ליום 31/12/2026 (ככל שהליכי המכרז לא יסתיימו עד ליום 28.1.26 יידחה מועד תחילת הפוליסה לפי הודעת המועצה).

2.8.2. למועצה זכות הברירה להאריך את תוקף פוליסות הביטוח וההתקשרות שלה עם חברת הביטוח למשך ארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם וזאת בתנאים זהים או בתנאים מטיבים עם המועצה (לרבות: הפחתת פרמיות, הפחתת השתתפויות עצמיות) בהסכמת חברת הביטוח.

2.8.3. הארכת הסכם במסגרתו תנאי הביטוח הינם בתנאים שאינם זהים/מטיבים תהא באישור ועדת שלושה של המועצה (מנכ"ל/גזבר/יועמ"ש) לאחר קבלת חו"ד יועץ הביטוח כי המצב העובדתי מצדיק שינוי תנאי הביטוח.

2.8.4. החליטה המועצה להאריך את תקופת הפוליסה/ות, תודיע על כך לחברה לפחות 15 ימים לפני מועד סיום הסכם זה.

2.8.5. לבקשת הרשות, יוארכו הביטוחים למשך 60 יום נוספים מעבר לתקופת הביטוח הנקובה בפוליסות – ללא שינוי בתנאים. המבטח יהא זכאי לדמי ביטוח נוספים בגין תקופה נוספת זאת, לפי חישוב יחסי (פרו-ראטה) מדמי הביטוח השנתיים לתקופה הנקובה בדפי הרשימה שלהלן, כאשר דמי הביטוח, סכומי הביטוח וגבולות האחריות יוצמדו למדד יוקר המחיה האחרון שפורסם לפני התחלת תקופת הביטוח שלהלן.

2.9. רמת ביצוע וסודיות

2.9.1. הזוכה במכרז מתחייב לתת את שירותי הביטוח ואת המענה לפניות המועצה ביעילות מרבית, במהירות ראויה וביחס נאות למנהל, לכל פונה מטעם המועצה ולכל צד שלישי אשר פונה לזוכה בכל הקשור עם ביטוחי המועצה נשוא הסכם זה.

עמוד 6 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

2.9.2. הזוכה במכרז מתחייב כי העובדים המטפלים בביטוח יהיו מיומנים ובעלי ניסיון וידע בביצוע השירותים, כנדרש בתנאי הסף למכרז זה לעיל.

2.9.3. על הזוכה במכרז תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצועו של ההסכם, בין אם הגיע אגב ביצוע הפוליסות, מתן הגנה משפטית, קבלת פרטים לשם תשלום פיצוי נדרש או בכל מסגרת אחרת ובין אם התקבלו מאת המועצה או מכל גורם אחר.

2.9.4. הזוכה במכרז ימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא ככל שנדרש לשם ביצוע השירותים על פי מכרז זה.

2.10. כפיפות ודיווח

2.10.1. הזוכה במכרז ידווח למועצה על כל בעיה הכרוכה במתן השירותים, כמו כן יספק הזוכה במכרז או מי מטעמו תשובות והסברים בנוגע למתן השירותים, כפי שיידרש על ידי המועצה.

2.10.2. הזוכה במכרז או מי מטעמו מתחייב לקיים פיקוח וביקורת על העובדים מטעמו ו/או כל מי שיועסק על ידו במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה.

2.11. הפסקת ההתקשרות

2.11.1. המועצה רשאית בכל עת, מכל סיבה שתראה לה, גם שלא מחמת הפרה או פגם שנתגלה בפוליסות, להביא את ההתקשרות עם הזוכה לידי גמר ע"י הודעה בכתב אשר תינתן לזוכה 30 יום מראש, ובכפוף לקבוע בסעיף הביטול המופיע בפוליסה הספציפית.

2.11.2. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המועצה לא תהא חבה בשום אופן בפיצוי, שיפוי או כל תשלום אחר לזוכה במכרז, עקב הבאת ההתקשרות לידי גמר כאמור, פרט לתשלום הפרמיות להם התחייבה על פי פוליסות הביטוח. חישוב הפרמיות להם יהא הזוכה במכרז זכאי, על פי הקבוע בסעיף זה, יעשו באופן יחסי לתקופת הביטוח אשר התקיימה בפועל (פרו-ראטה).

2.11.3. מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת שירותי הביטוח של הזוכה במכרז (כולם או חלקם) כאמור בסעיף 2.12.1 לעיל, תהא רשאית המועצה להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, לבטל את הפוליסות לאלתר, ולבצע את יתרת השירותים באמצעות גורם אחר, לרבות המחאת ההסכם לאותו גורם או לא לבצעם כלל, וזאת במקרים הבאים:

א. מונה למבטח כונס נכסים מכוח כל דין ו/או נאמן בהקפאת הליכים, ו/או הזוכה במכרז הוכרז כפושט רגל או ניתן לגביו צו פירוק.

עמוד 7 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

ב. נגד המבטח נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

ג. המבטח ו/או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.

ד. הוכח למועצה כי המבטח אינו מסוגל לעמוד בדרישות המכרז מסיבה כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת.

מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההתקשרות בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את הפוליסות מכוח כל עילה שבדין. עוד מובהר כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה מכוח כל דין או הסכם, לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות יסודיות של ההסכם.

2.12. איסור המחאה

2.12.1. הזוכה במכרז אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח הסכם זה, כולן או חלק מהן, לאחר/ים, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהתקשרות זו, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

"המחאה" – לרבות העברת 25% או יותר מאחוזי השליטה בתאגיד מבעלי המניות בתאגיד, במועד ההתקשרות עפ"י מכרז זה, לאחר/ים.

2.12.2. המחאה הזוכה במכרז את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודה לאחר, כולה או מקצתה, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הפוליסות ותנאי מכרז זה, על אף ההמחאה האמורה, ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם הנמחה.

2.13. כללי:

2.13.1. מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מפוליסות הביטוח אשר יונפקו על ידי הזוכה עפ"י תנאי המכרז.

2.13.2. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז יגבר האמור בהוראות מסמכים א'-ג' על האמור בפוליסות.

2.13.3. כל טענה של תיאור מטעה ו/או לא מדויק ובלבד שנעשה בתום לב לא תתקבל.

2.13.4. שאר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט וכקבוע ביתר מסמכי מכרז זה, ובפוליסות המצורפות למכרז זה במסמכים ג'1 – ג'7.

עמוד 8 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

3. תנאים להשתתפות במכרז:

רשאי להשתתף במכרז מי שעומד במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בכל התנאים המצטברים שלהלן:

3.1. חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח ישראלי בר תוקף, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח הבאים לפחות: רכוש, תאונות וחבויות.

להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המשתתף העתק של רישיון מבטח ישראלי בר תוקף מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, עם פירוט סעיפי הביטוח הנדרשים לעיל.

3.2. רכש את מסמכי המכרז בסך הנקוב בסעיף 1.2 לעיל.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף העתק קבלה / אישור תשלום על דבר רכישת מסמכי המכרז.

4. הליך הבהרות ושינויים – טרם הגשת ההצעות

4.1. ידוע למועצה כי במכרז ביטוח, מבקשים המציעים לבצע אי אלו שינויים בפוליסות הביטוח המוצעות על ידם ביחס לדרישות המכרז.

4.2. ניתן יהא לבקש **מראש** טרם הגשת ההצעות את השינויים המבוקשים על ידי המציעים וזאת באמצעות שליחת כלל השינויים המבוקשים על ידי המשתתף למועצה וזאת במתכונת המפורטת להלן.

4.3. עד המועד הקבוע לעניין זה בסעיף 1.2 ולדוא"ל שם, יוכל כל משתתף לשלוח שאלות הבהרה בכתב בהתאם להנחיות שבסעיף 4.4 להלן.

4.4. השאלות ישלחו בפורמט WORD פתוח במבנה שלהלן:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה

4.5. יודגש, כי המועצה לא תהא חייבת לענות לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו במועד, בפורמט ובמבנה,

המוכתבים לעיל. כן יודגש, כי המועצה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

4.6. המועצה, באמצעות יועצי הביטוח שלה, תבחן את הבקשות לשינויים. ככל שבקשות יתקבלו, המועצה תשלח לכל המציעים שפנו הודעה על האפשרויות לשינויים וכן תפרסם את כלל השינויים באתר האינטרנט של הרשות במסגרת מענה לשאלות הבהרה ואלו יהיו חלק מתנאי המכרז ומתנאי פוליסות הביטוח – במילים אחרות המונח "תנאי המכרז" יכלול את תנאי המכרז המקוריים וכל שינוי ו/או הבהרה שהוציאה המועצה ביחס אליהם.

4.7. כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את המועצה.

4.8. המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

5. איסור על הסתייגויות/שינויים של המציעים:

5.1. תשומת לב המציעים לפסיקה בכל הנוגע למכרזי ביטוח ובפרט לפסק הדין שניתן בעת"מ 28891-04-2003 גבאי סוכנות לביטוח (2003) בע"מ נ' מועצת ערד ואח'.

5.2. המועצה מדגישה - כי ניתן להגיש בקשות לשינויים בתנאי המכרז ו/או המפרטים שנקבעו לכל סוג ביטוח, עוד בטרם הגשת ההצעות, בהתאם להליך המפורט בסעיף 4 לעיל, וכי כל שינוי שיאושר יהווה חלק מתנאי המכרז ומתנאי הביטוח של המועצה כהגדרת מונח זה להלן.

5.3. בסעיף זה "תנאי הביטוח של המועצה" – תנאי המכרז ותנאי הביטוח שהוכתבו במכרז וכן שינויים שבוצעו לתנאים אלו, ככל שבוצעו, במסגרת מסמכי ההבהרות על ידי המועצה.

5.4. הסתייג מציע מתנאי הביטוח של המועצה – הצעתו תיפסל.

6. הצעת המשתתף ואופן הגשתה

6.1. על המשתתף לרשום בהצעתו (מסמך ג' למסמכי המכרז) את התמורה הנדרשת על-ידו עבור מתן שירותי הביטוח הנדרשים במכרז זה בדרך של ציון כל הפרמטרים הנדרשים בטבלה המופיעה במסמך הצעת המשתתף (מסמך ג') (להלן: "התמורה המוצעת").

על המשתתף למלא את כל הנתונים הנדרשים בטבלה. משתתף אשר יגיש הצעה ללא ציון כל הנתונים הנדרשים בטבלה – המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעתו.

6.2. הצעת המשתתף למכרז זה תוגש על ידי המשתתף בעצמו או באמצעות סוכן ביטוח אחד בלבד. לא ניתן להגיש מספר הצעות באמצעות מספר סוכני ביטוח.

6.3. תוקף ההצעה יהיה למשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות והמועצה תוכל לדרוש הארכת ההצעות ב-90 (תשעים) יום נוספים

7. החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא:

7.1. הוגשה הצעה באמצעות "סוכן ביטוח", תתווסף לחתימתו על המכרז גם חתימת המבטח או המבטח הראשי.

7.2. היה המשתתף המבטח בעצמו ללא סוכן – יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.

7.3. היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית (להלן: "תאגיד") – יחתמו מס' המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת התאגיד. כמו כן, יצורף אישור זכויות חתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.

8. רכישת חוברת המכרז והוצאות:

8.1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת הסך הנקוב בסעיף 1.2 אשר לא יוחזרו לרוכשים בכל מקרה.

8.2. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.

8.3. גוף אשר לא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז (גם אם הגיש הצעה ללא רכישה) ולא יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז.

9. על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלהלן:

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן :

9.1. סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המועצה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, בשולי כל עמוד ובמקומות המיועדים לחתימה.

9.2. כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 לעיל.

9.3. תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח מסמך א'(3).

9.4. תצהיר בדבר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי" בנוסח מסמך א'(4).

עמוד 11 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

9.5. הצעת המחיר – מסמך ג'.

9.6. אישור עו"ד או רו"ח ביחס למורשי החתימה של המשתתף.

10. אופן ומועד הגשת ההצעה :

10.1. את ההצעות המפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במעטפת המכרז במסירה אישית במקום ולא יאוחר מהמועד הקבועים בסעיף 1.2 לעיל.

על מועד פתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה לכל מגיש הצעה.

10.2. יש לוודא לפני הכנסת המעטפות לתיבת המכרזים, שנציג המועצה יחתים את המעטפה בשם המקבל, חותמת המועצה, ושעת המסירה.

10.3. המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.

10.4. בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז.

11. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה :

11.1. ההצעות תיבדקנה באופן הבא: ראשית תבוצע בדיקת שלמות ההצעה, היעדר הסתייגויות ועמידת המשתתף בתנאי הסף למכרז.

11.2. משתתפים אשר הצעתם תימצא שלמה ויעמדו בתנאי הסף למכרז והצעתם לא הכילה הסתייגויות כלשהי יבחנו על בסיס הצעת המחיר הכולל שלהם כמפורט במסמך ג'.

11.3. בכפוף להוראות כל דין ולזכויות המועצה כמו גם בהתחשב באומדן שיופקד בתיבת המכרזים, ועדת המכרזים תמליץ על הצעה הכוללת הנמוכה ביותר.

מובהר כי ההצעה הכוללת הנמוכה ביותר הינה ההצעה הכספית של המציע שהצעתו למערך הביטוח, כפי שצוין בטבלאות הביטוחים הנדרשים שבמסמך ג' להלן - הינה הנמוכה ביותר. סכומה הכולל של ההצעה הכספית מתקבל מחיבור סכומי הפרמיות המוצעים בגין כל אחד מהביטוחים המפורטים בטבלאות הנ"ל.

11.4. ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

11.5. מובהר בזאת כי המועצה לא תפצל את הביטוחים שבמכרז זה בין מבטחים שונים אך תהא רשאית שלא לבצע ביטוח מסויים, על אף שנכלל במכרז.

עמוד 12 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

הערה : מ.א. בוסתאן אלמרג' היתה מבוטחת ברציפות עד חודש 2/2024. עקב חילוקי דעות עם חב' הביטוח איילון בעניין הגדלת סכום ביטוח המבנים לאחר סקר שנערך, המועצה לא היתה מוכנה לשלם עבור הגדלת סכומי הביטוח בצורה חד-צדדית.

לפיכך, יש למועצה חוב שנמצא בדיון משפטי.

יחד עם זאת המועצה קיבלה הצעת מחיר לחידוש הביטוחים ב- 24/7/2025 בכפוף לסילוק החוב. החוב לא סולק, מהסיבה המפורט לעיל, ולפיכך הביטוח לא בוצע עד כה.

קיים סקר מתאריך 31/5/2023. סכום ביטוח המבנים שבמכרז זה כולל את המבנים שבסקר בערך כינון נכון להיום (ולא בערך כינון שהיה נכון למועד הכנת הסקר).

עמוד 13 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

מסמך א'(1) – תצהיר קיום דיני עבודה

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _____ מספר זיהוי _____ (להלן – "הגוף" או "המשתתף") המבקש להגיש הצעה למכרז של מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
2. בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו- "עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן – "החוק"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
3. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעבר לאחר יום 31.10.00) או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעבר לאחר יום 31.10.00), אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
4. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר

אישור

הריני לאשר, כי ביום _____, הופיע בפניי, _____, עו"ד מ.ר. _____, אשר משרדי ברחוב _____, מר/גב' _____, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהוזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

עו"ד חותמת + חתימת

תאריך

עמוד 14 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

מסמך א'(2) – תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ ח.פ. / ע.מ. _____ (להלן – "הגוף") המבקש להתקשר עם מועצה אזורית בוסתאן אלמרג' (להלן: "הרשות"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

אני מצהיר כדלקמן:

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על הגוף.

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;

ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 100 עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף 9(ג) לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.

חתימת המצהיר

אישור

הריני לאשר, כי ביום _____, הופיע בפניי, _____, עו"ד מ.ר. _____, אשר משרדי ברחוב _____, מר/גב' _____, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהוזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

חותמת + חתימת עוה"ד

תאריך

עמוד 15 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

מסמך ב' – פירוט ניסיון תביעות

עמוד 16 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

אגף ביטוח כללי
 9.2.2023

לכבוד

מועצה מקומית בוסתן אל מארג'
 באמצעות גבאי - סוכנות לביטוח בע"מ

הנדון: אישור נסיון תביעות

הרינו מתכבדים לפרט להלן את נסיון התביעות בגין מערך ביטוחי העירייה לתקופה 1.3.2020-28.2.2023 הנתונים הינם בש"ח, מעל לסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בפוליסות, נכונים ליום מכתבנו זה וייתכנו שינויים הן בדיווחי התביעות והן בהערכותיהן

לתשומת לבכם:

- א. תקופת הביטוח האחרונה 1.3.2022-28.2.2023 טרם הסתיימה והנתונים לגבי שנה זו הינם חלקיים בלבד.
 ב. יצוין במפורש, כי סה"כ התביעות בביטוחי החבויות אינו מיצג את הערך הממשי של תשלומי הביטוח בשל העובדה כי תביעות בענפים אלה מאופיינות בתקופת התפתחות ארוכת טווח.
 אי לכך סה"כ התביעות כמפורט מטה מהווה אומדן חלקי בלבד.

ענף	שנת חיתום	מספר תביעות שהוגשו	תביעות משולמות	סה"כ תביעות	הערות
צד שלישי	2020	2	10,687	695,177	שתי התביעות (אחת מהן עם תביעת מל"ל) בגין פציעות קשות כתוצאה מכשלים בתשתיות
	2021	-	-	-	
	2022	-	-	-	

בענפים אש מורחב, כספים, חבות מעבידים וציוד אלקטרוני לא נרשמו תביעות עד כה.

איילון חברה לביטוח בע"מ
 אלה לויטס
 מנהלת תחום רשויות

בכבוד רב
 אלה לויטס - מנהלת תחום רשויות
 איילון חברה לביטוח בע"מ

עמוד 17 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתן אלמרג'.

דוח ניסיון תביעות

טווח שנים: 1980 - 2025
מטבע הפוליסות: ש"ח
הסכומים המפורטים בדוח הינם בשקלים
מספר זהות מבוטח: 500225669
שם מבוטח: מועצה אזורית בוסתן אל ברג

ענף מסחרי	שנת חיתום	כמות פוליסות	כמות תביעות	שולם + תלוי מחושב בשקלים
אש/פריצה 40	2016	1		
	2017	1		
	2018	1		
	2019	1	1	84,490
סה"כ אש/פריצה 40		4	1	84,490
צד שלישי 16	2016	1	2	124
	2017	1	4	564,452
	2018	1	1	936
	2019	1	3	39,303
סה"כ צד שלישי 16		4	10	604,815
סכום כולל		8	11	689,305

הנתונים נכונים ליום הפקת הדוח.
נתוני התביעות בדוח הינם ללא התפתחות אקטוארית.

הסכום התלוי המצוין לעיל הינו בגדר הערכה בלבד על סמך רישומי המבוטח המתעד כנים מעת לעת ואין בו כדי לשקף ו/או להוות את עלות התביעה בפועל, כפי שתיקבע בסופו של ההליך.

בברס"ה,
הראל חברה לביטוח

עמוד 18 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתן אלמרג'.

מסמך ג' – תנאי ביטוח

עמוד 19 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

מסמך ג' (1) – תנאים ביטוחיים כלליים החלים על כלל הביטוחים

1. המבטחים מוותרים על כל זכות תחלופ ו/או חזרה בתביעה בעקבות תשלום פיצוי ו/או שיפוי למבוטח, נגד:
 - 1.1. עובדי המבוטח וגופים הנכללים בהגדרת "מבוטח".
 - 1.2. חברות בנות, שלובות וקשורות של מבוטח ו/או עמותות הקשורות למבוטח.
 - 1.3. בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות ו/או כבר רשות.
 - 1.4. גופים הנמצאים עם המבוטח בקשרי עבודה, שירות, אספקה ומסחר ואשר לפי תנאי ההתקשרות המקובלים במקצועם, אין כלפיהם זכות שיבוב, בכפוף לסעיף ה' להלן.
 - 1.5. גופים אשר המבוטח ויתר בכתב על זכותו לתבוע מהם פיצוי לפני קרות מקרה הביטוח, למעט חברות שמירה ואבטחה, חברות ניקיון, חברות כח אדם, חברות הסעות ורשות הניקוז.
 - 1.6. סעיף זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
2. האחוזים הקבועים בסעיף תת הביטוח בפוליסה הבסיסית יוחלפו ויהיו "85%".

האמור לעיל לא בא להגדיל את אחריות המבטח לתשלום תגמולי ביטוח מעבר לסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה.
3. המבטחים והמציעים מאשרים כי קיבלו מידע מלא בדבר עסוק המבוטחים, תיאור החצרים, אופי הסיכון ופרטים אחרים הנוגעים לעניין והם מוותרים על כל טענה שיש להם או שהייתה להם או שיכולה הייתה להיות להם בקשר לכך, ובתנאי כי לא הוסתר/הושמט מידע כלשהו בכוונה תחילה.
4. הטיפול בתביעות בביטוחי חבות ומינני שמאים לטיפול בנזקים לרכוש של המבוטח, יעשו בהסכמה בין המבטח והמבוטח.
5. למרות האמור בנוסחי הפוליסות המצורפים, אזי בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח על פני אלה הקבועים בפוליסות, יחולו עפ"י בחירת המבוטח בכל עת הוראות החוק ביחס לאותו נושא.
6. מוסכם כי ידוע למבטח כי המבוטח קשור במערכת הסכמים ונהלים לקבלת שירותים ורכישת מוצרים, מוסכם כי סילוק תביעות יעשה על בסיס המערכת הנ"ל, ככל שניתן.
7. ביטול הביטוח על ידי המבוטח: מוסכם ומוצהר כי בניגוד לאמור בכל פוליסה במקרה שהמבוטח יודיע למבטח על ביטול ביטוח תוך תקופת הביטוח, יהיה חייב בתשלום פרמיה לפי חישוב יחסי (פרו-ראטה) עבור התקופה בה היו הביטוחים המבוטלים בתוקף.

עמוד 20 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

8. על פי בקשת המבוטח יעביר המבטח למבוטח פירוט מלא של התביעות המשולמות והתלויות בכל הפוליסות לכל התקופות בהן ביטח את המבוטח. הנתונים יוגשו ברשימה שתכלול את כל התביעות בכל הענפים, תוך 30 יום ממועד הפניה. הנתונים יכללו את שנת התביעה, שם ענף ביטוח, הסכום התלוי והסכום ששולם.

9. תגמולי ביטוח בגין נזקי רכוש למיניהם ישולמו למבוטח ו/או למי שהמבוטח יורה בכתב (ובמקרה של רשות - מקומית, הרשות), ולעניין זה המבטח מוותר על טענה של העדר זיקת ביטוח של המבוטח אם קימת זיקת ביטוח למי מהגופים הנכללים בהגדרת ה"מבוטח" כאמור בסעיף 11 להלן.

10. "נזק ראשון" – בכל מקום בו נקבע במפרט כי הביטוח הינו על בסיס "נזק ראשון", יפורש הדבר כי אחריותו של המבטח לגבי כל מקרה ביטוח מוגבלת לסכום הנזק הראשון, ללא התחשבות בערכו המלא של הרכוש המבוטח וללא כל כפיפות לתנאי ביטוח חסר, בין אם קיים בפוליסה ובין אם לאו.

11. "המבוטח"

11.1. מועצה מקומית בוסתאן אלמרג', עובדיה, ראש המועצה וסגניו וחברי הנהלת המועצה.

11.2. מחלקת מהנדס הרשות. לעניין סיכון אחריות מקצועית בלבד, הכיסוי כפוף לרכישת הכיסוי ותשלום פרמיה מתאימה.

11.3. חברות עירוניות, עמותות שנתמכות למטרת רווחת תושבי המועצה ובמפורש החברה הכלכלית של המועצה ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות של הרשות שהוקמו לפני תקופת הביטוח או אחריה.

11.4. עמותות אשר עונות לתנאים החילופיים הבאים: מחצית או יותר מחברי ועד העמותה מתמנים על ידי הרשות ובהם יו"ר העמותה ו/או גזבר העמותה, לחילופין: רבע או יותר מתקציב העמותה ממומן על ידי הרשות.

11.5. גופים משפטיים שלרשות יש חובה חוזית ו/או חוקית לבטח אותם.

11.6. בתי ספר, מרכזי תרבות נוער וספורט הפועלים בתחום שיפוטה של הרשות והרשות מתקצבת חלק או כל תקציבם שנכסיהם ומשכורותיהם כלולים בנתונים שבמכרז זה..

11.7. מפעילי משפחתונים עבור או מטעם המועצה ו/או מפעילי חוגים לרבות עובדיהם למעט הגובים דמי השתתפות בעצמם.

11.8. גננות עובדות משרד החינוך, בגין חבותן כלפי ילדים שאינם "ברי רישום".

11.9. המגבית המאוחדת לישראל ו/או חברת מוסדות חינוך בע"מ ו/או הסוכנות היהודית, לגבי מבני מוסדות חינוך אשר הוקמו במימונם המלא או החלקי, לפי זיקתם.

עמוד 21 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

11.10. רח"ל (הג"א ומל"ח ופס"ח) אם יש חובה על הרשות לבטח אותם ו/או את ציודם.

11.11. מדינת ישראל ככל שהרשות התחייבה לכלול אותה בביטוחיה.

11.12. מפעל הפיס ככל שהרשות התחייבה לכלול אותו בביטוחיה.

כל הנ"ל על פי זיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים בפוליסות ייחודיות שנערכו על ידם ו/או על ידי הרשות ו/או על ידי אחרים. הגופים הנכללים בסעיפים 11.9 עד 11.12 ייחשבו כמבוטח לכל דבר ועניין בביטוחי הרכוש, אך בביטוחי החבויות רק בגין מעשי ומחדלי המבוטח.

אם לאחד מהגופים הנכללים בשם המבוטח יש גם פוליסה ייחודית, יחולו הביטוחים המפורטים במפרט זה, לפי העניין, מעל הביטוחים על פי אותה פוליסות ייחודיות ותחול חובת תשלום תגמולי הביטוח על פיהן לאחר שימוצו גבולות האחריות ו/או ימוצו סכומי הביטוח על פי אותן פוליסות ייחודיות.

אולם האמור לא יחול אם נקבע אחרת על פי דין או על פי חוזה אשר הרשות הינה צד לו.

הרשות תהיה רשאית להוסיף מבוטחים ו/או להוציא מכלל ביטוח מבוטחים הנכללים בהגדרות המבוטח דלעיל, בהודעה בכתב שתימסר למבטח.

"ידיעה" של המבוטח לעניין פוליסות הביטוח הינה ידיעתו של גזבר הרשות ו/או האחראי על נושא הביטוח ברשות.

12. בכל מקום בפוליסה בו כתובה המילה: "מיד", היא תוחלף במלים: "בהקדם האפשרי".

13. כל הפוליסות תבוצענה לפי נוסח "ביט 2016" (בתוספת השינויים וההרחבות שבמכרז זה), למעט ביטוח אחריות מקצועית.

14. לכל הפוליסות יתווספו הסעיפים הבאים:

14.1. חריג שיטת הבניה הידועה בשם "פל-קל" ונוהל עבודות בחום.

14.2. הכיסוי הביטוחי בכל הפוליסות לא יחול על רכוש וחבויות מכל סוג השייכים לתאגיד המים ו/או גופים אחרים שלא נמנו בסעי' 11 למעט חלקה היחסי של המועצה במכון לטיהור שפכים (מט"ש).

15. הכיסוי הביטוחי לא יחול בגין קריסת מבנים שקיבלו צו "בניין מסוכן" וכן מבנים לשימור. קריסה משמעה נפילת/קריסת המבנה מבלי שנגרם ע"י גורם חיצוני.

16. המבטח הזוכה יוכל לנייד פרמיות בין ענפי הביטוח השונים ובלבד שהתקציב הכולל לא ישתנה.

17. לרשות אין חברת שמירה או חברת הסעות בבעלותה.

עמוד 22 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

18. אין בתחום הרשות מקומות קדושים ו/או אתרי עליה לרגל לקהל הרחב.
19. הגדרת תשתית מוניציפאלית תהיה אחידה לכל הפוליסות לפי המוגדר בפוליסת האש המורחב
20. בכל הפוליסות סעיף רשלנות רבתי מבוטל בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ולזכויות המבטח עפ"י דין.

עמוד 23 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

מסמך ג' (2) – דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש (אש מורחב)

שם המבוטח –	מועצה אזורית בוסתאן אלמרג' וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בתנאים הביטוחיים הכלליים (מסמך ג'1).
כתובת -	כפר דחי.
כתובת דואר -	ת.ד. 585, גבעת המורה, עפולה
תקופת ביטוח –	01/02/2026 עד 31/12/2026 (כולל)

1. תיאור הרכוש המבוטח

1.1 מבנים מכל סוג ותאור לרבות סככות וצריפים וצמודותיהם לרבות גדרות, שערים מתקני חוץ, מתקני ספורט ומשחק, מתקני תאורה, לוחות פרסום הצמודים למבנים אלה,

1.2 כל תכולת המבנים הנ"ל ומבנים אחרים בהם מנהלים המבוטחים פעילות לרבות ציוד ומתקנים שאינם כלולים ברכוש המתואר בסעיף 2.1 שלהלן, בהימצאם במבנים דוגמת הנ"ל בכל מקום בשטח מדינת ישראל.

כל הנ"ל רכוש המבוטחים ו/או מוחזק על ידם בפקדון, בשכירות או בחכירה או שהמבוטחים אחראים עבורו מכוח דין הסכם או מכל סיבה אחרת במקרה אבדן או נזק המבוטחים בפוליסה זו (כולל רכוש רח"ל - הג"א, פס"ח ומל"ח), בהימצאו בכל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטת צה"ל.

1.3 תשתית מוניציפאלית:

הביטוח מורחב לכסות אבדן או נזק לרכוש המהווה תשתית מוניציפאלית הכולל גם (מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל) מקלטים שאינם בשימוש שוטף יעודי, גדרות, שערים, מדרכות, כבישים, שבילים, מעבירי מים, צנרת מים וביוב, מגרשי משחקים וספורט, עמודי חשמל וטלפון, עמודי תאורה, מתקני הצללה, תמרורים, רמזורים, תחנות אוטובוס ורשתות תת קרקעיות של חשמל, מים (למעט מאגרי מים), ביוב, שבאחריות המועצה, ותקשורת, מנהרות, גשרים ומעברים תת קרקעיים ועיליים. אחריות החברה לפי סעיף זה לא תעלה על סכום של - 20,000,000 ₪, על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר. ערך התשתית אינו כלול בסכומי הביטוח, למעט סכום הנזק הראשון.

עמוד 24 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

2. סכומי ביטוח

- 2.1 מבנים : - 124,000,000 ₪
- 2.2 תכולה : - 20,000,000 ₪
- 2.3 תשתית מוניציפאלית נזק ראשון (ס' 1.3 לעיל) . . : - 5,000,000 ₪
- 2.4 רעידת אדמה ונזקי טבע : - 149,000,000 ₪

3. מקסימום למקום

מקסימום למקום אחד 17,500,000 ₪ (בי"ס יסודי אלאמל בכפר מצר).

4. השתתפויות עצמיות

- 4.1 כל נזק, למעט בסיכונים שצוינו להלן במפורש, 60,000 ₪ למקרה.
- 4.2 הצתה ו/או נזק בודון : 150,000 ₪ למקרה.
- 4.3 רעידת אדמה :
- 10% מסכום הביטוח לאתר, אך לא פחות מ- 40,000 ₪ ולא יותר מסך 5,000,000 ₪.
- 4.4 נזקי טבע :

10% מהנזק, מינימום 100,000 ₪ לאירוע ולא יותר מסך 400,000 ₪ לאירוע.

15% מהנזק, מינימום 150,000 ₪ מקסימום 500,000 ₪ לאתר, לנזק לתשתיות. "אתר" משמעו : שטח מעגלי רצוף ברדיוס של 500 מ'.

5. היקף כיסוי:

על פי תנאי פוליסה לביטוח רכוש ביט 2016, לרבות רעידת אדמה ונזקי טבע, בשינויים ובהרחבות המפורטים להלן. הכיסוי הביטוחי לאבדן ו/או נזק הקשור ו/או הנובע משביתות ו/או מהומות ו/או פרעות ו/או הצתות מוגבל ל- 10% מסכום הביטוח אך לא יותר מ- 100,000,000 ₪.

6. הרחבות לפוליסה:

עמוד 25 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

להלן רשימת סכומים וגבולות אחריות לחבות המבטח על בסיס נזק ראשון, למקרה ולתקופת הביטוח , על פי ההרחבות הכלולות בפוליסת ביטוח וההרחבות הנוספות בסעיף 9 להלן. (סכומים אלה מחליפים את הסכומים הרשומים בגוף הפוליסה וכלולים בסכום הביטוח למעט סעיף 6.10 שלהלן):

- 6.1 רכוש מחוץ לחצרים : ₪ 1,000,000
- 6.2 הוצאות הכנת תביעה למעט חו"ד נגדית : ₪ 400,000
- 6.3 חפצי עובדים, מתנדבים ואורחים : ₪ 1,200 לאדם
- 6.4 הרחבה ל"כל הסיכונים" (D.I.C) : ₪ 1,000,000
- 6.5 שיפורים על פי דרישת רשויות (10% מהנזק עד) .. : ₪ 1,000,000
- 6.6 רכוש בהעברה : ₪ 250,000
- 6.7 ספרים (למעט ספרי קודש) לכל כרך : ₪ 150
- 6.8 מוצגים ותערוכות : ₪ 400,000
- 6.9 ציוד מיוחד : ₪ 400,000
- 6.10 הוצאות מיוחדות לאחר נזק 20% מהנזק עד . . . : ₪ 1,000,000
- 6.11 הוצאות שכר אדריכלים ואחרים 20% מהנזק עד : ₪ 1,000,000
- 6.12 פריצה ושוד : ₪ 750,000
- 6.13 פינוי הריסות 20% מהנזק עד : ₪ 2,000,000

עצים וצמחי נוי : ₪ 100,000 כנגד סיכוני אש בלבד למקרה ולתקופת הביטוח. **כל ההרחבות הכיסוי על בסיס נזק ראשון יחולו במלואם מעל ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה, וההשתתפות העצמית לא תקטין את גבול האחריות ולא "תנגוס" בו.**

7. שינויים ותוספות לנוסח פוליסה ביטוח:

- 7.1 **פריצה ושוד** (במקום סעיף ח' בפרק "סיכונים נוספים מבוטחים" בפוליסת ביטוח):

פריצה – גניבת רכוש מתוך מבנים, או רכוש שמטבעו להימצא מחוץ למבנים , מתוך חצרים מגודרים ומוגנים ע"י מערכת אזעקה ו/או שמורים, עד לסך - 500,000 ₪ ובלבד שנשארו סימנים

עמוד 26 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

המעידים על שימוש בכוח במהלך הגניבה ו/או לאחר שהחדירה אל המבנים ו/או לחצרים המתוארים ברשימה בוצעה באמצעות שימוש שלא כדין במפתחות המבנים ו/או לאחר שימוש בכוח או באיומים כלפי השומרים או בהערמה עליהם. וכן גניבת צמודות המבנה או מתקנים המותקנים במבנה או מחוברים לצידוד החיצוני של המבנה על ידי פירוקם ונטילתם, וכן גניבת מתקני מזוג אוויר מפוצלים המוצבים מחוץ למבנים ובתנאי שמוגנים ע"י כלובים.

מוסכם בזאת כי, "מפתחות" משמעם: גם כרטיסים מגנטיים ו/או אלקטרוניים.

מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש הנותר שלא נגנב שנגרם תוך כדי פריצה או שוד יחשב נזק בזדון לעניין פוליסה זו.

מותנה בזה כי הכיסוי לפי הרחבה זו יחול גם על רכוש שמטבעו נמצא בחצר, סככה או מחסן פתוח, ובלבד שמקום הימצא הרכוש מוקף בגדר עם שער נעול ובמקרה של שער לא נעול בקיום שומר ליד השער, אך בתנאי כי גניבת הרכוש בוצעה תוך "פריצה" או שוד כהגדרתם לעיל.

מוסכם ומוצהר בזה כי הכיסוי על פי סעיף זה מורחב לכסות גניבת יחידת מבנה שלמה על תכולתה וצמודותיה בין אם הייתה מוקפת בגדר ובין אם לאו.

יחידת מבנה לצורך הרחבה זאת הינה גם: מכולה ו/או מבנה יביל ו/או יחידות מבנה הניתנות להרכבה בשטח שאין להם יסודות בקרקע אליהן מחוברת יחידת המבנה בחיבור קבוע- אחריותו של המבטח ליחידת מבנה מסוג מכולה וכו' לא תעלה על - 150,000 ₪ על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף ל"ביטוח חסר".

מוסכם ומוצהר כי הכיסוי על פי סעיף זה מורחב לכסות גם גניבת פריטי ציוד אשר טבעם להימצא בשטח הפתוח תחת כיפת השמים לרבות מתקני נוי, מתקני שעשועים, גדרות, שערים וכיו"ב. גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זאת מוגבל לסך 150,000 ₪ למקרה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף ל"ביטוח חסר".

7.2 סיכון שקיעת קרקע כפוף להרחבה 3.19.

7.3 ספרים:

מוסכם ומוצהר כי לצורך קביעת סכומי ביטוח ותשלום תביעות לפי פוליסה זו, יהיה לספרים מכל סוג שהוא ערך מוסכם בסך 150 ₪ לכל כרך.

7.4 תכולת מקררים:

מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מכסה אבדן או נזק או קלקול לרכוש המוחזק בקירור מחמת הפסקת פעולת הקירור כתוצאה מן הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו.

אחריות החברה לפי סעיף זה 150,000 ₪ על בסיס "נזק ראשון".

עמוד 27 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

7.5 מוצגים ותערוכות :

מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות מוצגים, חפצי נוי, דברי אמנות וכו' המוצגים לציבור בתערוכות המתקיימות מזמן לזמן, ו/או מוצגים לציבור דרך קבע במבני הרשות, כנגד כל הסיכונים, בהתאם להרחבה לכל הסיכונים (D.I.C) בפוליסה זאת. אחריות חברה לפי סעיף זה לא תעלה על סך של 400,000 ₪ למקרה אחד על בסיס "נזק ראשון".

7.6 ציוד מיוחד :

מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות ציוד אלקטרוני, ציוד עיבוד נתונים, כלי נגינה, ציוד אור-קולי (טלוויזיות, מכשירי וידאו, מכשירי שמע והקלטה), ציוד רפואי, ציוד משרדי, ציוד צילום, פקסימיליות, מערכת כריזה כולל רמקולים, מסרנות, מקרנות, ציוד להפקות טלוויזיה, ציוד מעבדות ספרי תורה וספרי קודש אחרים כנגד כל הסיכונים בהתאם להרחבה לכל הסיכונים (D.I.C). אחריות החברה לפי סעיף זה לא תעלה על סך של 400,000 ₪ למקרה אחד על בסיס "נזק ראשון" (מקסימום לפריט : -75,000 ₪), בעת העברה עד לסך - 200,000 ₪ ולמעט בעת הימצאם ברכב לא מאויש.

7.7 הוצאות נוספות :

מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זאת מכסה נזקים ו/או הוצאות נוספות שתגרמנה למבוטח למטרת המשכת הפעילות הרגילה של הרשות ו/או השירותים הרגילים אשר ניתנו על ידי הרשות בעקבות אבדן או נזק לרכוש המבוטח בפוליסה זאת.

אחריות החברה לפי סעיף זה היא 10% מהנזק עד 300,000 ₪ למקרה אחד, על בסיס "נזק ראשון".

7.8 ציוד נייד ונגררים, עד לסך 500,000 ₪ מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה מכסה ציוד נייד ונגררים כגון גנרטורים, מיכלי מים ומתקנים ניידים אחרים הנמצאים באחסון באתרי הרשות, בעת היותם באחסון.

כמו כן הפוליסה מורחבת לכסות טרקטורים, מכסחות דשא וכלי צ.מ.ה בהיותם מאוחסנים באתרי הרשות ובתנאי כי נכללו בסכום הביטוח.

ההחרגה בהגדרה לפרק א' 1.2.4 ("כלי רכב מנועיים") לא תחול על הציוד האמור. תגמולי הביטוח בגין הרחבה זו יהיו בערכי שיפוי בלבד ולא יבוטחו בהרחבת כל הסיכונים.

7.9 הוצאות הכנת תביעה :

עמוד 28 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות בגין שכר טרחת יועצים ומומחים אחרים המסייעים בידי המבוטח בהכנת תביעתו ו/או העורכים, המכילים ומגישים את הנתונים לביסוס תביעה על פי פוליסה זו, אחריות החברה לא תעלה על הנקוב לעיל למקרה אחד על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף ל"בטוח חסר". למען הסר כל ספק הכיסוי לפי הרחבה זו לא יחול על שמאות נגדית.

7.10 הוצאות פינוי הריסות:

הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות להריסה, ניקוי, ישור, ופינוי לאחר אבדן או נזק עקב סיכון מבוטח, לרבות אבדן או נזק עקב פעולות אלה, 20% מהנזק עד סך 2,000,000 ₪.

סכום זה הינו נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.

7.11 להרחבה 3.11.4 (הוצאות שחזור מסמכים) בפרק הרחבות לפוליסת ביט תתווסף הפסקה:

למען הסר ספק הפוליסה מכסה את עלות הרכישה מחדש של תוכנות סטנדרטיות ו/או תכנות אחרות אשר הותאמו לשימוש המבוטח, אשר ניזוקו ו/או אבדו כתוצאה מאחד או יותר של הסיכונים המבוטחים בפוליסה.

7.12 ב"הסיכונים המבוטחים-במסגרת פרק א" יחולו שינויים ותוספות כדלקמן:

א. לסעיף 2.6 (נזקי נוזלים והתבקעות) בסופו יתווספו המלים: "שאינו כפוף לביטוח חסר".

ב. למען הסר ספק בהמשך לאמור בסעיף 2.6 (הסיכונים המבוטחים) נזקי נוזלים והתבקעות, הפוליסה אינה מכסה נזקים לצנרת עצמה ו/או הוצאות להחלפת חלקי צנרת, כאשר גורם הנזק אינו פגיעה חיצונית פתאומית ובלתי צפויה. (למען הסר ספק אירוע נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ייחשב כפגיעה חיצונית פתאומית ובלתי צפויה). מובהר בזאת כי נזקים עקב התבלות וחלודה אינם מכוסים. כמו כן השלמה לכל הסיכונים הרחבה 3.20 מפרק הרחבות לא תחול על צנרת ביוב ו/או ניקוז ו/או צנרת מים. למען הסר כל ספק כל הנ"ל בהתאם יחול על צנרת של בריכות שחיה.

7.13 הכיסוי הביטוחי לפי סעיף 3.19 לא יחול על קריסת מבנים שאינם בנויים בניה מאסיבית (בלוקים ו/או בטון ו/או אבן ו/או קרוונים) ו/או קריסת מערכות (חשמל, מים, ביוב וכו') ו/או קריסת קירות תומכים לסוגיהם ביחס לתשתיות אלא אם האירוע נגרם כתוצאה מאירוע תאונתי חיצוני ובלתי צפוי בלבד.

עמוד 29 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

7.14 הכיסוי הביטוחי לפי סעיף 3.20 "השלמה לכל הסיכונים" לא יחול על רכוש שגילו מעל 25 שנה למעט אם האירוע נגרם ע"י פגיעה חיצונית, תאונתית ובלתי צפויה.

הפוליסה לביטוח אש מורחב – מהדורת ביט 2016

נספח הרחבות ושינויים

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות ולשינויים שבנספח זה – יגבר הנוסח של נספח זה.

להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה:

- א. **בסעיף 1.2** (רכוש שאינו כלול בביטוח):
- א.1. בסעיף 1.2.2 (יצירות אמנות) הוחלף הסכום - 20,000 ₪ בסך - 30,000 ₪.
- א.2. בסעיף 1.2.4 (כלי רכב מנועיים) המילה "מלגזות" הוחלפה במילים: "ציוד שינוע והנפה מסוגים שונים ומלגזות כשהם אינם בביצוע עבודה".
- א.3. לסעיף 1.2.5 (קרקע, גידולים חקלאיים, צמחיה) נוסף המשפט הבא: "למרות האמור ברישא של סעיף זה, צמחיה תהא מכוסה עד לסך - 100,000 ₪ למעט בגין נזקי טבע".
- ב. **בסעיף 2.4** (רעידת אדמה) תימחק הרישא: "אם נרשם ברשימה... במסגרת פרק זה גם".
- ג. **בסעיף 2.6** (נזקי נוזלים והתבקעות), בכל מקום בו מופיעה המילה "גזים", נוספו המילים: "ו/או אבקה" (בשורה הראשונה), "ו/או האבקה" (בשורה אחרונה).
- ד. **בסעיף 2.9** (תסיסה עצמית והתחממות) עצמית, לאחר המילה: "...הידלקותו" נוספו המילים: "או נזק לו עצמו".
- ה. **בסעיף 2.10.3** (שביתות ופרעות), אחרי המילה: "...עובד" נוספו המילים: "או של כל מועסק אחר הנמצא תחת פיקוח המבוטח".
- ו. **בסעיף 3.1** (פריצה ושוד):
- ו.1. בשורה הראשונה להגדרת פריצה, מוחלפת המילה "המבנים" במילה: "החצרים".
- ו.2. לעניין גניבת צמודות מבנה ו/או מתקנים מקובעים לקרקע, הדרישה לסימני אלימות בחדירה ו/או ביציאה מבוטלת ובלבד שנשארו סימני אלימות המעידים על הגניבה.
- ו.3. לאחר המילים: "...מגנטיים או אלקטרוניים" מתווספת המילה: "ו/או קודים".
- ו.4. בסוף הגדרת "פריצה" נוסף המשפט הבא: "דינה של חדירה לחצרי המבוטח שלא כדין, שצולמה על ידי מצלמות אבטחה – כפריצה לכל דבר ועניין".

עמוד 30 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

5. ו. בסוף הגדרת שוד אחרי המילים: "ו/או מי מטעמו" נוספו המילים הבאות: "לרבות מי שמועסק ע"י חברת הניהול או התפעול ו/או מי שמועסק ע"י חברת השמירה שפועלת למען עסקו של המבוטח".
6. ו. לאחר המילים: "...פריצה או שוד כהגדרתם לעיל" נוספות המילים: "לרבות גניבת רכוש, מתוך חצר מוגנת באמצעים פיזיים או אלקטרוניים, שנעשתה תוך שימוש באמצעים מכניים מחוץ לגדר ו/או מעליה ו/או מתחתיה, אף ללא חדירה פיזית ובלבד שנותרו סימנים המעידים על כך".
- ז. **בסעיף 3.4** (רכוש בבניה, הקמה או הריסה):
1. ז. המשפט: "...בחצרים המשמשים את המבוטח..." הוחלף במשפט: "בחצרים המשמשים או ישמשו את עסקו של המבוטח..."
2. ז. מוסכם בזאת כי סעיף 3.4.2 לא תקף בהתייחס לעבודות שערכן עד - 500,000 ₪.
3. ז. המשפט "...סכום עודף מעל ... תחת הפוליסה האחרת", הוחלף במשפט: "... סכום עודף מעל לסכום הביטוח, לרבות ההשתתפות העצמית, ששולם על יד המבטח תחת הפוליסה האחרת".
- ח. **בסעיף 3.5** (רכוש בהעברה) - בסוף הפסקה המסתיימת המילים: "...ושנשארו סימנים המעידים על כך", נוסף המשפט: "גנבת הרכב המוביל ביחד עם הרכוש המבוטח, תיחשב לפריצה לעניין זה".
- ט. **בסעיף 3.6** (חפצים אישיים של עובדים ו/או אורחים):
1. ט. אחרי המילים: "...חפצים אישיים של עובדי המבוטח", נוספו המילים: "ו/או מי שמועסק על ידו ו/או נושאי משרה בעסקו ו/או מתנדבים".
2. ט. אחרי המילים: "...מוגבלת לסך של 2,500 ₪", נוספו המילים: "על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר".
- י. **בסעיף 3.7** (רכוש רשויות ציבוריות):
1. י. אחרי המילים: "... חברת החשמל ורשות מקומית", נוספו המילים: "חברות גז, דלק וכבלים".
2. י. אחרי המילים: "... ומיועד לשימוש", נוספו המילים: "ו/או לשימוש משתמשים בחצרו".
- יא. **בסעיף 3.9** (נזק עקיף למלאים):
1. יא. המשפט: "אחריותו של המבטח... הנמוך מביניהם", יוחלף במשפט: "אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסכום של 4,000,000 ₪".
- יב. **בסעיף 3.11** (הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות קרות מקרה ביטוח):
1. יב. בסעיף 3.11.1 (הוצאות לפינוי הריסות), אחרי המילים: "...אבדן או נזק עקב פעולות אלה", נוסף המשפט: "הביטוח לפי הרחבה זו מכסה גם הוצאות לפינוי סחף וחומרים זרים שהתאספו בחצרים המפריעים לפעילות השוטפת של המבוטח בחצרו".
2. יב. בסעיף 3.11.6 (הוצאות נוספות):
- יב.2. א. בכל מקום בו כתובה המילה "הכרחיות", היא מוחלפת במילה: "סבירות".
- יב.2. ב. בסעיף 3.11.6.2, אחרי המילים: "... בשבתות ובחגים", נוספו המילים: "וכן עבודות מחוץ לשעות העבודה הרגילות, עבודות בתנאים מיוחדים ו/או בדיקות תקינות".
- יב.2. ג. נוסף סעיף כדלקמן: " 3.11.6.5 הוצאות סבירות שהן הכרחיות לשם שמירה על הרכוש המבוטח לאחר קרות אירוע מכוסה".
- יג. **בסעיף 3.12** (הוצאות הכנת תביעה):

עמוד 31 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

- יג.1. נמחק המשפט "אם נרשם ברשימה...לדמי ביטוח נוספים, אזי יורחב". במקום זה הסעיף יתחיל במילים: "הביטוח מורחב על פי פרק זה לכסות..."
- יג.2. בהמשך הסעיף אחרי המשפט: "אחריות המבטח...לסכום המצוין ברשימה", נוסף המשפט: "בהעדר סכום ברשימה, תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו לסך 150,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. הרחבה זו היא מעבר לסכום הביטוח ותחויב פרמיה בגינה לפי התעריף בפוליסה".
- יג.3. בסוף הסעיף נוסף המשפט: "אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל כיסוי הקיים תחת סעיף אחר בפרק א".
- יד. **בסעיף 3.17** (שבר זכוכית):
- יד.1. אחרי המילים: "...שבר פתאומי ובלתי צפוי לקירות מסך", נוספו המילים: "ו/או תקרות ו/או קירות בדרגנועים ו/או במעליות".
- יד.2. המשפט: "המתחיל במילים: "אחריותו של המבטח..."", מוחלף במשפט: "אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 500,000 ₪".
- טו. **בסעיף 3.18** (נזק ללוחות חשמל):
- טו.1. לאחר המילים: "...נזק ללוחות חשמל", נוספו המילים: "לשנאים, ללוחות בקרה וללוחות פיקוד ראשיים..."
- טו.2. בסוף הפסקה הראשונה, לאחר המילים: "...מכל סיבה שהיא כולל ברק", נוספו המילים: "מודגש כי הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על הוצאות פירוק והרכבה".
- טו.3. גבול האחריות על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך של 400,000 ₪ (במקום 200,000 ₪).
- טז. **לסעיף 3.19** (התמוטטות מבנים), נוסף המשפט הבא: "מובהר בזאת כי אחריות המבטח תחול גם על נזק לרכוש אחר הנובע מהתמוטטות של מבנה מבניה מסיבית, כאמור לעיל, עד לשיעור של 50% מגבול האחריות להרחבה".
- יז. **בסעיף 3.20.3** (במסגרת השלמת כל הסיכונים), נוספה המילה: "במישרין" אחרי המילים: "אבדן ו/או נזק הנגרם".
- יח. **לפרק א' נוספו ההרחבות הבאות:**
- יח.1. 3.22 אי קיום תנאי הביטוח ע"י מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.
- יח.2. 3.23 למען הסר ספק הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לגז קירור ו/או חומרי הפעלה אחרים, כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה.
- יח.3. 3.25 סעיפי ברירה/בחירה – הסכומים המפורטים בסעיפים 3.7, 3.11 ו-3.13 לעיל, יילקחו בחשבון בסכומי הביטוח (לצורך קביעת ביטוח חסר), רק אם המבוטח תובע על פיהם.
- יט. **בסעיף 5.2** (ערך כינון):
- יט.1. המילים: "...בתנאי כי הרכוש... עד לכינונו בפועל" מבוטלות ובמקומן נכתב: "מוסכם כי השימוש בציוד חדש מתוך מלאי ציוד קיים ייחשב ככינון הרכוש לצורך סעיף זה".

עמוד 32 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

יט.2. בסעיף 5.2.5.1 נוספו המילים: "ולא היה בכוונת המבוטח להשמישם".

כ. **בסעיף 5.8** (סעיף שומה) - יוחלף השיעור 10% בשיעור 15%.

כא. **סעיף 13.5.2** (במסגרת תנאי ביטול הביטוח) מבוטל ומוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצויינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השיעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים".

כב. **בסעיף 13.10** (מבוטח ראשי בפוליסה) נמחקה הסיפא "אם לא מצוין בפוליסה... יחשב כמבוטח ראשי".

כג. **בסעיף 13.13.4** מתוך סעיף התחלוף:

כג.1. אחרי המילים: "...בעלי המניות של המבוטח", נוספו המילים: "נושאי משרה ו/או עובדים בחוזה".

כג.2. אחרי המילים: "וכן בני משפחותיהם", נוספו המילים הבאות: "של הנ"ל, וכן חברות אם, חברות בת, חברות קשורות ו/או חברות הנמצאות באותה בעלות ו/או כלפי מי שמבוטח סביר לא היה מגיש נגדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לקוחות המבוטח".

כג.3. במקום המשפט: "ויתור זה לא יחול... מתוך כוונת זדון", נכתב המשפט: "ויתור זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק".

כד. **נוסף סעיף 13.13.5** – זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תיפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפוטו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה היתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.

כה. **נוסף סעיף 13.17** – כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

מסמך ג' (3) – דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות מעבידים

שם המבוטח – מועצה מקומית בוסתאן אלמרג' וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בתנאים הביטוחיים הכלליים (מסמך ג'1).
כתובת - כפר דחי.
כתובת דואר - ת.ד. 585, גבעת המורה, עפולה
תקופת ביטוח – 01/02/2026 עד 31/12/2026 (כולל)

1. עסקו של המבוטח

מועצה, על כל עיסוקיה, פעולותיה, פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים במישרין ו/או בעקיפין על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות עיסוקים ופעילויות של גופים משפטיים אחרים הנכללים בהגדרת "מבוטח".

2. העובדים המבוטחים

כל עובדי המבוטח העוסקים בכל עבודה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקו של המבוטח.

3. תחום טריטוריאלי

מדינת ישראל ושטחי יהודה, שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל, וכל העולם בעת שהייה זמנית עובדי המבוטח בחו"ל לצורכי עבודתם.

4. שכר עבודה שנתי

שכר עבודה שנתי כולל משוער..... : - 11,000,000 ₪

5. גבולות אחריות :

למקרה..... : 20,000,000 ₪

לתקופת הביטוח : 20,000,000 ₪

6. השתתפות עצמית-

- 15,000 ₪ למקרה

20,000 ₪ לנפגע למחלות מקצוע

7. היקף כיסוי

על בסיס פוליסת ביט 2016 בכפוף לשינויים ולהרחבות המפורטות להלן.

8. הרחבות לפוליסה

עמוד 34 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף:

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

8.1 הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי רשות מוסמכת בקשר עם תאונת עבודה.

הגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני בקשר עם חקירת תאונות עבודה על ידי רשות מוסמכת.

8.2 הגדרת ידיעה ו/או הודאה בשם המבוטח :-
ידיעת המבוטח ו/או הודאה מטעם המבוטח לעניין פוליסה זאת הינה ידיעה ו/או הודאה של אחד מאלה : ראש הרשות, גזבר הרשות, היועץ המשפטי של הרשות, הממונה על נושא הביטוח ברשות.

שינויים והרחבות לפוליסת חבות מעבידים

מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה לשינויים ולהרחבות הבאים :

2. בכל מקום בפוליסה בו נכתבו המלים : "תוך כדי ועקב עבודתו/ם בעסק המבוטח" משמעו גם : "עבור העסק המבוטח"
3. הנוסח בסייג 3.9.1 מוחלף והוא יקרא כדלקמן : "חבות כלשהי, שחובה לבטחה על פי דין בגין שימוש בכלי רכב מנועי".
4. בהרחבה 4.1 אחרי המלים : "...כלפי עובדיו", יתוספו המלים : "ונציגים אחרים מטעמו בתנאי כי שולמו עבורם דמי ביטוח לאומי והם מופיעים בטבלת השכר של המבוטח".
5. להרחבה 4.3 לאחר המילים : "... לצורך ביצוע העבודה או בקשר אליה", יתוספו המלים הבאות : "וכן עבודות בניה, שיפוץ והתקנה שעלותן עד - 250,000 ₪".
6. להלן הרחבות שיחולו על כל חלקי הפוליסה :
 - א. מוסכם בזה כי מעשה או מחדל בתום לב, של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו על-פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.
 - ב. מוצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מי מהמבוטחים, לא תשחרר את המבטח מאחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו להם עקב מקרה הביטוח.
- מוסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שבו נגד המבוטח המפר בזדון.
7. מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הפוליסה כפופים לשינויים הבאים :

עמוד 35 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

א. בתנאי 2 (כתובת למתן הודעות) תימחק הסיפא אחרי המלים: "... מזמן לזמן" ובמקומה יכתב: "או לסוכן הביטוח".

ב. לפוליסה יתוסף התנאי הבא: "המבטח מוותר על זכותו לתחלוף אם מקרה הביטוח נגרם בידי אנשים בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של המבוטח, חברי הדירקטוריון של המבוטח, משכירי מבנים, שוכרים ודיירים אחרים וכל אדם או גוף שמבוטח התחייב בכתב לשפוטו או לוותר על זכות התביעה ממנו, טרם קרות מקרה הביטוח.

האמור לעיל לא יחול על אדם שגרם לנזק בזדון".

ג. הגדרת המבוטח כוללת את העמותות רותם וראם ששכרם נכלל בסכום השכר דלעיל.

הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים – מהדורת ביט 2016

נספח הרחבות ושינויים

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות ולשינויים שבנספח זה- יגבר הנוסח של נספח זה.

להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה:

א. **סייג 3.1 (חבות חוזית)** מבוטל בנוסחו המקורי. נוסח הסעיף המעודכן: "התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו היתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה".

ב. **הרחבה 4.4 (חבות של עובד)** – המילה "ועקב" מוחלפת במילים: "ו/או עקב".

ג. **הרחבה 4.5 (כלי נשק)** - לסיפא מתווספות המילים הבאות: "יחד עם זאת זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק הנשק באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך ולא היה חייב לדעת על כך".

ד. **הרחבה 4.6 (חבות המבוטח כלפי קבלנים/קבלני משנה ו/או עובדיהם)** –

ד.1. אחרי המילים: "...המכסה חבות", מתווספת המילה: "המבוטח".

ד.2. לסיפא מתווספות המילים הבאות: "מוסכם כי היה וקיים ביטוח אחר שנערך ע"י המבוטח ו/או

לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי, אזי תחול פוליסה זאת כרובד נוסף החל מעבר לסכומים

בגינם שופה המבוטח עפ"י הביטוח האחר כאמור".

ה. **בהרחבה 4.10 (פגיעה אישית)**, הנוסח הקיים מבוטל ובמקומו מתקיים הנוסח הבא: "הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית (Personal Injury) – להבדיל מפגיעה גופנית ותוצאותיה- הנגרמת לעובד כלשהו תוך כדי פעילותו של המבוטח. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות חדירה לתחום הפרט(כולל פגיעה בפרטיות), לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של

עמוד 36 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

חובת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה מינית לפי חוזר הפיקוח 2015-16-1 כלפי אדם אשר בינו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד. אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מינית: (1) לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או (2) לאותו אדם אשר התביעה האזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או (3) בכל מקרה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998. אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על 1,000,000 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח, אלא אם צוין אחרת ברשימה".

ו. בהרחבה 4.11 (הגנה בהליכים פליליים) :

ו.1. לסייג 4.16.3 נוספו המילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".

ו.2. המילים: "200,000 ₪ למקרה", הוחלפו במילים: "400,000 ₪ להליך".

ז. בהרחבה 4.12 (ויתור על תחלופי) –

ז.1. אחרי המילים: "... בשירותו של המבוטח", נוספו המילים: "לרבות ומבלי לגרוע מכלליות

האמור, עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה, וכן כלפי..."

ז.2. אחרי המילים: "...וכן כלפי בני משפחותיהם", נוספו המילים: "...של כל הנ"ל".

ח. לפרק 4 (הרחבות) נוספו ההרחבות הבאות :

ח.1. 4.13 הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח

ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עובדי המבוטח, מנהליו, עובדי חברת כוח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח למעט קבלנים ו/או קבלני משנה אלא אם שמם צוין במפורש בשם המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח. למען הסר ספק, הרחבה זו אינה מכסה את חבות נושאי המשרה המבוטחת בביטוח אחריות נושאי משרה.

ח.2. 4.14 היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה

קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר.

ח.3. 4.15 זכות המבוטח/ים הנקובים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת

המבטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור בהרחבות לפוליסה.

ח.4. 4.16 במקרה שתביעת צד עובד הוגשה ישירות למבטח, והמבוטח לא קיבל הודעה מהמבוטח

על המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות 30 יום מראש טרם תשלום התביעה.

ח.5. 4.17 לא בתוקף.

ח.6. 4.18 אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות

האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.

עמוד 37 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

ח.7. 4.19 למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי הביטוח שנערכו עבור המבוטח לטובת גורמי חוץ, גבולות האחריות הנמוכים מגבולות האחריות שבפוליסה זו, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח, אלא רק כלפי המבוטחים האחרים שנוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוח.

ט. **בסעיף 5.4.2 (ביטול הביטוח)**, הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים."

י. **בסעיף 5.6.1 (הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות)**, המילה: "לו" מוחלפת במילים: "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".

יא. **מסעיף 5.7 (הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת)** נמחקו המילים: "...למי מהנהלת המבוטח או"

יב. **בסעיף 5.8 (העברת מסמכים מהמבוטח למבטח)**, המילה: "מיד" מוחלפת במילים: "תוך זמן סביר".

יג. **בסעיף 5.9 (השתתפות עצמית)**, המילים: "... בנוסף, המבוטח ישא בהשתתפות עצמית", מוחלפות במילים: "...כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית..."

יד. **בסעיף 5.11.3 (טיפול בתביעות)**, המילים: "...יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח כדי...", מוחלפות במילים: "...מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא יפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי..."

טו. **מסעיף 5.13 (מבוטח ראשי בפוליסה)**, הסיפא החל מהמילים: "...אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי...", נמחקה.

טז. **נוסף סעיף 5.18** לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח או לגובר המועצה".

מסמך ג' (5) – דף רשימה לפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג'

שם המבוטח –	מועצה מקומית בוסתאן אלמרג' וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בתנאים הביטוחיים הכלליים (מסמך ג'1).
כתובת -	כפר דחי.
כתובת דואר -	ת.ד. 585, גבעת המורה, עפולה
תקופת ביטוח –	01/02/2026 עד 31/12/2026 (כולל)

1. חבותו של המבוטח

חבותו החוקית של המבוטח על פי דין כרשות מקומית, על כל עיסוקיה, פעולותיה, פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים על ידה במישרין, ו/או בעקיפין על ידה, על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות עיסוקים ופעילויות של גופים משפטיים אחרים הנכללים בהגדרת "מבוטח". הכיסוי כולל גם את חבות המועצה בגין הפעלת רחפן.

2. תחום טריטוריאלי

מדינת ישראל ושטחי יהודה, שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל, וכל העולם בעת שהייה זמנית של עובדים ו/או נציגים של המבוטח בחו"ל בקשר עם פעילותו של המבוטח כאמור לעיל כפוף לדין ושיפוט ישראלי

3. גבולות אחריות

4.

למקרה.....:	₪ 4,000,000
לתקופה.....:	₪ 8,000,000

5. השתתפות עצמית:

אפשרות א':	₪ 50,000 לתובע ולמקרה.
	100,000 ₪ לתובע בנזק מתשתית מוניציפאלית או בנזק טבע..
אפשרות ב':	100,000 ₪ לתובע ולמקרה.
	150,000 ₪ לתובע בנזק מתשתית מוניציפאלית או בנזק טבע.

6. היקף כיסוי

על בסיס פוליסת ביט 2016 בכפוף לשינויים ולהרחבות המפורטות להלן.

7. הרחבות לפוליסה

7.1 הפוליסה תורחב לכסות אחריות על פי דין ושיפוט ישראלי.

עמוד 39 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

- 7.2 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות :
- א. הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי-למעט בגין עובדי המבוטח.
- ב. נזק גוף הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ח שאין חובה חוקית לבטחו עד לסך 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.
- 7.3 הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותה על פי דין של מדינת ישראל בגין מקרה ביטוח המבוטח על פי פוליסה זאת שנגרם על ידי מעשה או מחדל של הרשות ו/או מי מטעמה.
- 7.4 למען הסר ספק, חריג אחריות מוצר (חריג 3א) בפוליסה לא יחול על פעילות תיקון, התקנה, הרכבה ואספקה של פריטי ציוד וכן הכנה והגשה של מזון ומשקה לרבות מים המתבצעת על ידי עובדי המבוטח ונעשית בחצרי המבוטח. מובהר בזאת כי הכיסוי לא יחול על אספקת מים קבועה לתושבים.
- 7.5 לעניין סייג 3.2.4, לחבות המבוטח, מוסכם ומוצהר בזה כי נזקים אשר נגרמו לרכוש צ"ג על ידי ציוד מכני נייד לסוגיו ו/או מנופים ו/או כלי חפירה ו/או מתקנים הנדסיים אחרים המותקנים על גבי כלי רכב, שבבעלות או בשימוש המועצה, במהלך ביצוע עבודות תוך שימוש במתקנים הנ"ל, לא יחשבו כנזקים הנגרמים ע"י כלי רכב לעניין חריג זה והפוליסה תכסה את האחריות הישירה ו/או השילוחית של המבוטח בגין נזקים כאמור, למעט הפחתת ההשתתפות העצמית הרגילה החלה בפוליסה.
- אחריותה של חברת הביטוח על פי פוליסה זו, בגין נזק לרכוש כאמור לעיל, לא תעלה על 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח כלול בגבולות האחריות לעיל.
- 7.6 חריג 3.13 לא יחול על נזקים של מניעת שימוש ברכוש צד שלישי, גם אם לא נגרם נזק פיזי לאותו רכוש. אחריות החברה בגין הרחבה זאת תהיה מוגבלת לסך 1,000,000 ₪ מקרה ולתקופת ביטוח, בהתאם להרחבה 4.9.
- 7.7 סעיף 3 להרחבות פוליסת ביטוח יוחלף בנוסח הבא "כל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ושהמבוטח אינו חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי יחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זאת, ובכפוף לכך שאין יחסי עובד/מעביד ביניהם".

עמוד 40 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

- 7.8 בסעיף 4.7 להרחבות, גבול האחריות בסך - 1,000,000 ₪ יחול על מקרה ביטוח אחד ובסה"כ לכל תקופת הביטוח ויהיה מעל לגבולות האחריות בפוליסת הרכב של המבוטח. אם אין למבוטח פוליסה לרכב הספציפי, גבולות האחריות שבסעיף זה יהיו בתוקף מעל גבולות האחריות בביטוח רכב המקובלים אצל המבוטח בגין אותו סוג רכב אצל המבטח. ההגבלה לא תחול על נזק עקיף, אם לא יכוסה ע"י מבטחי הרכב, ובתנאי שיהיה כפוף להשתתפות העצמית שבפוליסה זאת..
- 7.9 מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה את אחריותם החוקית כלפי צד שלישי של עובדי המבוטח ונבחרי הצבור בגין מעשה או מחדל שהתרחש במהלך ביצוע תפקידים עבור המבוטחים.
- 7.10 למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה אחריות בקשר עם, בריכות שחיה, מתקני שעשועים, מתקני הצללה ומתקני ספורט מכל סוג ותאור שבאחריות המועצה לרבות קיר טיפוס ומתקן נינג'ה בגובה של עד 2.5 מ' מעל פני האדמה, מתקן להחלקה בסקטבורד, רולרבלידס ואופני BMX ולמעט בנג'י.
- 7.11 מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מכסה אחריות המבוטח בקשר עם משלחות הנשלחות לחו"ל ע"י המבוטח ו/או מטעמו ו/או בשיתוף עימו.
- 7.12 למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מכסה אחריות בקשר עם אירועים, צעדות, מופעים ואירועים אחרים מכל סוג ותיאור המאורגנים ע"י המבוטח ו/או עבורו כפוף לקיום כל הוראות החוק/צו/תקנה קיום ברשות המבוטח כל האישורים הנדרשים על פי כל חוק/צו/תקנה בקשר לאירועים אלה.
- 7.13 מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה את אחריותם של המבוטחים הנובעת ו/או הקשורה ל- פעילות של מתנדבים המאורגנת על ידי המבוטח או מטעמו.
- 7.14 המבטח יטפל בתביעות המוגשות נגד המבוטח אם סכומן גבוה מסכום ההשתתפות העצמית.
- 7.15 המבטח יעביר למבוטח מעת לעת (ועל פי דרישת המבוטח תוך 30 יום ממועד הדרישה) נתונים מלאים על תביעות שטופלו תחת ביטוח זה, מהמועד בו נערך הביטוח לראשונה על ידי המבטח ועד מועד הדרישה. הנתונים יכללו רשימת התביעות שהסתיימו בצירוף פרטים על תשלומים ששולמו וכן פרטי התביעות התלויות והערכתן הכספית סה"כ לשנת חיתום הערכת התביעות התלויות תהיה בהתאם לערכים הנכללים בדו"חות הכספיים של המבטח.

עמוד 41 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

הנתונים יועברו באמצעים שיסוכמו בין המבטח לבין המבוטח, הן בפלט נייר והן במדיה מגנטית.

- 7.16 לסעיף 9 (תשלום סכום בגבול האחריות) לתנאי פוליסת ביט, תתווסף הפסקה :
"למעט הוצאות סבירות שהמבוטח עמד בהן בקשר עם אותה תביעה או סדרה של תביעות".
- 7.17 הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי רשות מוסמכת בקשר עם פעילותו ו/או עיסוקו של המבוטח, כמפורט בתנאי "ביט".
- 7.18 הגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני בקשר עם חקירת תאונות ומקרי ביטוח על ידי רשות מוסמכת.
- 7.19 הכיסוי הביטוחי מורחב לכלול את חבותו החוקית של המבוטח בגין הפעלת רחפן כפוף לתנאים והוראות כדלקמן :
- 7.19.1 גבולות אחריות בגין הרחבה זו הינם 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח כלולים בגבולות אחריות הנקובים בפוליסה ולא מעבר להם.
- 7.19.2 הפעלה כלשהיא של הרחפן מתבצעת בכפוף לכלל הוראות/הנחיות/מגבלות של רשות תעופה אזרחית ובתיאום עמה.
- 7.19.3 הפעלת הרחפן תבוצע ע"י מפעיל מוסמך ובעל רישיון הפעלה כדין.
- 7.19.4 הרחפן חייב להיות בטווח הראיה של המפעיל בעת הפעלתו.

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מהדורת ביט 2016

נספח הרחבות ושינויים

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות ולשינויים שבנספח זה-יגבר הנוסח של נספח זה.

להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה:

- א. **בסעיף 2.72 (נזק) המילים:** "נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם" הוחלפו במילים: "נזק גרר הנובע מכך".
- ב. **בהמשך סעיף 2.7 (האחדת נזקים) במקום המילים:** "...גרמו נזקים למספר צדדים שלישיים..." נכתבו המילים: "...גרמו נזקים לצד שלישי או למספר צדדים שלישיים..."
- ג. **בסייג 3.3.3 (נושאי משרה),** בסיפא אחרי המילים: "...חבות נושאי משרה", נוספו המילים: "הנהוגה אצל המבוטח".
- ד. **סייג 3.5 (נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו):**
 1. בסייג 3.5.1 אחרי המילים: "תחת פוליסה לביטוח רכוש", נוספו המילים: "של המבוטח".
 2. בסייג 3.5.1 לסיפא נוסף המשפט הבא: "בניגוד לאמור לעיל, הכיסוי יחול גם במקרה של נזק שנגרם לרכוש בחזקתו ו/או בשליטתו של המבוטח וזאת עד לגבול אחריות בסך 500,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח – גבולות האחריות של הרחבה זו כלולים בגבול האחריות הכללי שבפוליסה".
 3. בסייג 3.5.2 מבוטל במקרה של נזק עד לסך 500,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. גבולות האחריות האלה כלולים בגבול האחריות הכללי שבפוליסה.
- ה. **סייג 3.6 (חבות חוזית) מבוטל בנוסחו המקורי.** נוסח הסעיף המעודכן: "התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו היתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה".
- ו. **הרחבה 4.1 (נזק בעת שהות זמנית בחו"ל):**
 1. אחרי המילים: "...נזק שנגרם מחוץ לגבולות הטריטוריאליים על ידי", נוספו המילים: "המבוטח ו/או על ידי".
 2. אחרי המילים: "...אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים", נוספו המילים: "וכן אחריות כלפי האנשים שנשלחו מטעמו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים".
- ז. **בהרחבה 4.2 (אחריות צולבת),** הוחלפו בסיפא המילים: "גם אם נוספו לשם המבוטח", במילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".
- ח. **בהרחבה 4.4 (חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה),** נוספו בסיפא המילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".

עמוד 43 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

ט. **בהרחבה 4.5 (חבות המבוטח בקשר לעבודות בניה ושיפוץ)** הוחלף הנוסח לנוסח הבא: "למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף תיאור עיסוקו של המבוטח, הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בקשר עם עבודות בניה, הרחבה, שיפור, שיפוץ, התאמה, פירוק הריסה וכדומה, אם הן מבוצעות ע"י המבוטח ו/או מי מטעמו ו/או עבורו. כמו כן, היה וקיים ביטוח אחר שנערך על ידי המבוטח ו/או לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין הפעילות המתוארת לעיל, אזי תהווה פוליסה זו רובד שני נוסף החל מעבר לסכומים בגינם שופה המבוטח על פי הביטוח האחר כאמור. למניעת ספק, מובהר בזאת כי ההרחבה הנ"ל אינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני משנה אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".

י. **בהרחבה 4.6 (חבות בגין אירועים)**, אחרי המילים: "...ו/או לרווחת הקהילה", נוספו המילים: "ו/או שהמבוטח נותן להם חסות".

יא. **בהרחבה 4.8 (פגיעה אישית)**, הנוסח הקיים מבוטל ובמקומו מתקיים הנוסח הבא: "הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית (Personal Injury) – להבדיל מפגיעה גופנית ותוצאותיה- הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי פעילותו של המבוטח. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות חדירה לתחום הפרט(כולל פגיעה בפרטיות), לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה מינית לפי חוזר הפיקוח 1-16-2015, כלפי אדם אשר בינו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד. אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מינית: (1) לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או (2) לאותו אדם אשר התביעה האזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או (3) בכל מקרה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998. אחריות המבוטח על פי הרחבה זו לא יעלה על 1,000,000 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח, אלא אם צוין אחרת ברשימה".

יב. **בהרחבה 4.10 (אחריות שילוחית)**, לאחר המילים: "...של כל אדם או גוף הפועל מטעמו", נוספו המילים: "ו/או עבורו ו/או בשירותו".

יג. **בהרחבה 4.11 (הרעלת מזון)**, נמחקו בסיפא המילים: "שהוגשו ככיבוד על ידי המבוטח ו/או מטעמו", ובמקומן נכתב: "לרבות אריזותיהם, המוגשים ע"י המבוטח, וכן חבות המבוטח הנובעת מתשורות ומתנות הניתנות לעובדי המבוטח, ללקוחותיו ולאורחיו שאינן בגדר מוצרים המיוצרים ו/או משווקים על ידי המבוטח".

יד. **בהרחבה 4.12 (חבות עובדי המבוטח)** נוספו לסיפא המילים הבאות: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".

טו. **בהרחבה 4.13 (ויתור על תחלוף)**:

1. אחרי המילים: "...אדם בשירות המבוטח", נוספו המילים: "לרבות ומבלי לגרוע מכלליות

האמור, עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה וכן כלפיה".

2. אחרי המילים: "...וכן בני משפחותיהם", נוספו המילים: "של כל הנ"ל".

טז. **בהרחבה 4.14 (אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב לבטחו)**, נוספו לסיפא המילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".

יז. **בהרחבה 4.15 (כלי נשק)** נוספו בסיפא המילים: "יחד עם זאת זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק הנשק באישור המבוטח, לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך ולא היה חייב לדעת על כך".

יח. **בהרחבה 4.16 (הגנה בהליכים פליליים)**:

1. לסייג 4.16.3 נוספו המילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".

2. המילים: "200,000 ₪ למקרה", הוחלפו במילים: "400,000 ₪ להליך".

יט. **לפרק 4 (הרחבות)** נוספו ההרחבות הבאות:

1. 4.17 למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "מוצרים" שבסעיף 3.3.1 לסייגים לחבות המבוטח, אינו חל על נכסים אשר שמשו את עסקו של המבוטח ואשר הועברו לבעלות ו/או חזקת ו/או שימוש של אחר למעט מוצרים שהמבוטח נוהג ליצר ולשווק במהלך עיסוקו המוגדר בפוליסה.

2. 4.18 הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עובדי המבוטח, מנהליו, עובדי חברת כוח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח למעט קבלנים ו/או קבלני משנה אלא אם שמם צוין במפורש בשם המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח. למען הסר ספק, הרחבה זו אינה מכסה את חבות נושאי המשרה המבוטחת בביטוח אחריות נושאי משרה.

3. 4.19 היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבוטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר.

4. 4.20 זכות המבוטח/ים הנקובים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת המבוטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור בהרחבות לפוליסה.

5. 4.21 אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.

6. 4.22 למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי הביטוח שנערכו עבור המבוטח לטובת גורמי חוץ, גבולות האחריות הנמוכים מגבולות האחריות שבפוליסה זו, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח.

7. 4.23 מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בקשר עם פעולת פריקה וטעינה.

עמוד 45 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

8. 4.24 מודגש במפורש כי כלי רכב ורכוש אחר שאינם בבעלות המבוטח הנמצאים בחניוני המבוטח ו/או במגרשים של המבוטח ו/או בחצרי המבוטח ו/או באתרים בהם פועל המבוטח ו/או בסביבתם הקרובה, ייחשבו כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו.

9. 4.25 במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות 30 יום מראש טרם התשלום לצד השלישי.

כ. **בסעיף 5.4.2 (ביטול הביטוח)**, הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים."

כא. **בסעיף 5.6.1 (הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות)**, המילה: "לו" מוחלפת במילים: "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".

כב. **בסעיף 5.7 (הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת)** נמחקו המילים: "...למי מהנהלת המבוטח או"

כג. **בסעיף 5.8 (העברת מסמכים מהמבוטח למבטח)**, המילה: "מיד" מוחלפת במילים: "תוך זמן סביר".

כד. **בסעיף 5.9 (השתתפות עצמית)**, המילים: "... בנוסף, המבוטח ישא בהשתתפות עצמית", מוחלפות במילים: "...כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית..."

כה. **בסעיף 5.11.3 (טיפול בתביעות)**, המילים: "...יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח כדי...", מוחלפות במילים: "...מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא יפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי..."

כו. **בסעיף 5.17** לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".

כז. המבטח לא יטפל בתביעות צד שלישי המוגשות נגד המבוטח המוערכות ע"י המבטח בסכום הנמוך מההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. אך אם במהלך הטיפול בתביעה יתברר כי הינה מעל ההשתתפות העצמית, המבוטח ימשיך בטיפול בתביעה לאחר שיוודע זאת למבטח או שהמבטח ייטול לידיו את הטיפול בתביעה-הכל לפי שיקולי המבוטח.

מסמך ג' (6) – דף רשימה לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית/מוצר

שם המבוטח –	מועצה אזורית בוסתאן אלמרג' וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בתנאים הביטוחיים הכלליים (מסמך ג' 1).
כתובת -	כפר דחי.
כתובת דואר -	ת.ד. 585, גבעת המורה, עפולה
תקופת ביטוח –	01/02/2026 עד 31/12/2026 (כולל)

1. חבותו של המבוטח

1.1 אחריות מקצועית – חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין לרבות בגין בעלי מקצוע שונים המועסקים על ידי המבוטח ו/או פועלים מטעמו הכוללים המפורטים להלן:

א. עורכי דין במחלקה המשפטית, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, וטרינרים, מדבירים, חשמלאים, מצילים, ממונה על בטיחות, תברואנים, קב"ט, מגשרים, מנהלי אירועים ועובדים אחרים המפעילים ידע מקצועי ספציפי אחר או שעיסוקם מחייב רישוי על פי דין ובתנאי כי הינם עובדים שכירים ברשות, לרבות אחריות שילוחית וישירה בגין עבודתם של נותני שירותי מקצועיים חיצוניים במקצועות המפורטים לעיל שאינם עובדי הרשות.

ב. גזבר המבוטח בתנאי שמקיים את דרישות ההשכלה ו/או רישוי על פי כל דין כנדרש מגזבר רשות מקומית, ובתנאי שהתביעה נובעת מרשלנותו המקצועית של הגזבר בעל השכלה ו/או רישוי כאמור.

ג. מהנדס המועצה, מחלקת מהנדס המועצה והוועדה לתכנון ובניה.

ד. הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותה החוקית והשילוחית של הרשות בגין מעשה או מחדל רשלניים, טעות או השמטה של כל העוסקים במקצועות הרפואה במהלך עיסוקם במקצועם עבור הרשות, למעט פעילויות המתבצעות בבתי חולים ו/או במסגרת קופות החולים ו/או שירותי רפואה של מדינת ישראל.

ה. מו"מ בזאת כי אחריותם המקצועית של הרופאים אינה מכוסה בפוליסה זו.

עמוד 47 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

1.2 **חבות מוצר** - חבותו החוקית על פי דין של המבוטח בקשר עם פעולות יצור, תיקון, התקנה, הרכבה ואספקה של המוצרים כהגדרתם בחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ס-1980, לרבות מזון ומשקה ומים, אך לא אספקת מים שוטפת לתושבים.

2. תחום טריטוריאלי

מדינת ישראל ושטחי יהודה, שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל.

3. גבולות אחריות

3.1 ביטוח אחריות מקצועית

למקרה : 5,000,000 ₪
לתקופת ביטוח בת 12 חודשים : 10,000,000 ₪

3.2 הרחבה לאחריות מוצר (בגבול אחריות משותף עם ביטוח אחריות מקצועית)

למקרה : 5,000,000 ₪
לתקופת הביטוח : 10,000,000 ₪

4. השתתפות עצמית - 100,000 ₪ לכל מקרה ביטוח.

ההשתתפות העצמית חלה על כל סכומי הפיצויים ו/או הוצאות לגורמי חוץ העומדים לתשלום על פי הפוליסה לרבות תשלום לעורכי דין ו/או שמאים חיצוניים.

5. דין דיני מדינת ישראל.

6. שיפוט בתי משפט במדינת ישראל.

7. תאריך רטרואקטיבי – 1/1/1985 (בכפוף להוכחת רצף ביטוחי).

8. היקף כיסוי

8.1 אחריות מקצועית – בהתאם לנוסח הפוליסה "ביט 12/2018" של כלל חב' לביטוח בע"מ.

8.2 אחריות מוצר – על בסיס פוליסת ביט מהדורת 2016.

9. כללי

9.1 בכל מקום בפוליסה בו כתובה המילה "מיד" ייכתב: "בהקדם" או "תוך זמן סביר".

9.2 מוסכם ומוצהר בזאת כי ביטול הפוליסה, על-ידי המבטח, כפוף להודעה של 60 יום מראש.

עמוד 48 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

10. הרחבות הכלולות בפוליסה :

תביעות שיוגשו – הודעה שנמסרה על ידי המבוטח בכתב למבטח במשך תקופת הביטוח בדבר נסיבות העלולות לשמש עילה לתביעה על פי פוליסה זו, תחשב לעניין פוליסה זו כתביעה שהוגשה נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.

פעילות מחוץ למדינת ישראל – הפוליסה מורחבת לכלול את חבותו של המבוטח ו/או של עובדיו כתוצאה מפעילות בשירות המבוטח בשעת שהייתם הזמנית מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכפוף לדין ולשיפוט ישראלים.

לסעיף טיפול בתביעות, תתווסף הפסקה כדלקמן: "מוסכם ומוצהר כי כל פעולה של המבטח על פי סעיף זה, כפופה לכך שלא יפגעו באינטרסים של המבוטח ככל שניתן".

11. הרחבות נוספות - מבלי לגרוע מהיקף הכיסוי הניתן על פי פוליסה זו, מוסכם כי הפוליסה מורחבת לכלול את ההרחבות והשינויים הבאים :

אחריות שילוחית, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה ואי יושר סך כל השיפוי למקרה ולתקופה בכל אחד מסיכונים אלה לא יעלה על 30% מגבולות האחריות הנקובים ברשימה. **סכומים אלה כלולים בגבול האחריות הכללי ולא מעליו.**
הארכת הביטוח לתקופת גילוי של 12 חודש.

הרחבה מיוחדת - הגנה בהליך פלילי

החברה תשלם למבוטח ו/או לכל אדם בשרותו את כל ההוצאות הסבירות להגנה וערעור הקשורות בכל ההליכים הפליליים - לרבות אך לא מוגבל להוצאות עורכי דין, שכר עדים ו/או מומחים (למעט קנסות, פיצוי או תשלום עונשין שיוטלו בגזר דין) - שהוגשו נגד המבוטח ו/או כל אדם בשרותו בעקבות מקרה הביטוח המבוטח על פי פוליסה זאת.

החברה פטורה מתשלום על פי הרחבה זאת אם פעל המבוטח מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.

אחריות החברה על פי הרחבה זאת מוגבלת לסך - 400,000 ₪ למקרה אחד.

הערה: מוסכם כי הביטוח אינו מכסה נזק כספי טהור (שאינו נובע מנזק פיזי לגוף או לרכוש) עקב אובדן ו/או נזק הקשור ו/או הנובע ממתן/אי מתן רישוי לעסקים ואכיפתם, בגין מעשה או מחדל שנעשו בכוונה ו/או מתוך רשלנות רבתי ו/או פזיזות ו/או אי אכפתיות לתוצאות המעשה או המחדל. יובהר כי החריג לא יחול במקרה שהרשות נקטה בצעדי אכיפה ו/או נקיטת אזהרות וצעדים כלפי העסקים החייבים ברישוי ו/או שנקיטת צעדי האכיפה כאמור כלל אינם בסמכות הרשות.

עמוד 49 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

הפוליסה לביטוח אחריות המוצר – מהדורת ביט 2016

נספח הרחבות ושינויים

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות ולשינויים שבנספח זה-יגבר הנוסח של נספח זה.

להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה:

א. **בהרחבה 4.3 (אחריות צולבת)**, הוחלפו בסיפא המילים: "גם אם נוספו לשם המבוטח", במילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".

ב. **בהרחבה 4.4 (הגנה בהליכים פליליים)**:

ג.1. לסייג 3 נוספו המילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".

ג.2. המילים: "200,000 ₪ למקרה", הוחלפו במילים: "400,000 ₪ להליך".

ג. **לפרק 4 (הרחבות) נוספו ההרחבות הבאות:**

ג.1. 4.7 הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עובדי המבוטח, מנהליו, בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח. למען הסר ספק, הרחבה זו אינה מכסה את חבות נושאי המשרה המבוטחת בביטוח אחריות נושאי משרה.

ג.2. 4.8 היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר.

ג.3. 4.9 אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.

ג.4. 4.10 למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי הביטוח שנערכו עבור המבוטח לטובת גורמי חוץ, גבולות האחריות הנמוכים מגבולות האחריות שבפוליסה זו, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח.

עמוד 50 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

ג.5. 4.11 במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות 30 יום מראש טרם התשלום לצד השלישי.

ד. **בסעיף 5.5.2 (ביטול הביטוח)**, הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים".

ה. **בסעיף 5.7 (הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות)**, המילה: "לו" מוחלפת במילים: "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".

ו. **מסעיף 5.8 (הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת)** נמחקו המילים: "...למי מהנהלת המבוטח או"

ז. **בסעיף 5.9 (העברת מסמכים מהמבוטח למבטח)**, המילה: "מיד" מוחלפת במילים: "תוך זמן סביר".

ח. **בסעיף 5.10 (השתתפות עצמית)**, המילים: "... בנוסף, המבוטח ישא בהשתתפות עצמית", מוחלפות במילים: "...כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית..."

ט. **בסעיף 5.12.3 (טיפול בתביעות)**, המילים: "...יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח כדי..." מוחלפות במילים: "...מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא יפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי..."

י. **נוסף סעיף 5.19** לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח או לגזבר המועצה".

מסמך ג'(7) – דף רשימה לפוליסה לביטוח נאמנות עובדים

שם המבוטח – מועצה אזורית בוסתאן אלמרג' וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בתנאים הביטוחיים הכלליים (מסמך ג'1).

עמוד 51 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

כתובת -	כפר דחי.
כתובת דואר -	ת.ד. 585, גבעת המורה, עפולה
תקופת ביטוח –	01/02/2026 עד 31/12/2026 (כולל)
גבול האחריות -	400,000 ₪ -
השתתפות עצמית -	15,000 ₪ .
תאריך רטרואקטיבי-	1/12/2025

שינויים והרחבות לפוליסת נאמנות עובדים

מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה לשינויים ולהרחבות הבאים:

1. מוסכם ומוצהר בזאת כי:

אם המעשה שבמסגרת הכיסוי נעשה בתאריכים ו/או בהזדמנויות שונות ע"י אותו מועסק או מועסקים, יחשבו כל אותם התאריכים ו/או ההזדמנויות כמקרה ביטוח אחד לצורך הפוליסה.

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות סבירות שהוצאו ע"י המבוטח לצורך הכנת התביעה למעט חו"ד נגדית, וזאת עד לשיעור של 10% מגבול האחריות שבפוליסה (על בסיס נזק ראשון). כלול בגבולות האחריות לעיל

2. להלן הרחבות שיחולו על כל חלקי הפוליסה:

א. מוסכם בזה כי מעשה או מחדל בתום לב, של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו על-פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.

ב. מוצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מי מהמבוטחים, לא תשחרר את המבטח מאחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו להם עקב מקרה הביטוח.

מוסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שבוב נגד המבוטח המפר בזדון.

הפוליסה לביטוח נאמנות – מהדורת ביט 2016

נספח הרחבות ושינויים

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות ולשינויים שבנספח זה- יגבר הנוסח של נספח זה.

להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה:

- א. **בתנאי 5.6.2 (ביטול הביטוח)**, הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים".
- ב. **בתנאי 5.1.4 (הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות)**, המילה: "לו" מוחלפת במילים: "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח או לגזבר המועצה".
- ג. **נוסף תנאי 5.17** לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".

מסמך ד' – הצעת המשתתף

שם המשתתף: _____

מספר מזהה של המשתתף (ח.פ.ע.מ): _____

אני/אנו _____ הח"מ _____ ח.צ.ח.פ.ת.ז. כתובת _____
מצהיר/ים, מסכים/ים ומתחייב/ים בזה כדלקמן:

1. הנני מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי מכרז 000/2025 למתן שירותי ביטוח למועצת בוסתאן אלמרג' על כלל מסמכיו (להלן: "המכרז"), וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי לכל הפוליסות במכרז זה, וידועים לי כל הנתונים הנדרשים לי כמבטח זהיר.

2. הנני מצהיר כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז.

3. הנני מצהיר, מסכים ומתחייב:

- א. לספק למועצת בוסתאן אלמרג' שירותי ביטוח, בהתאם למפורט במכרז על מסמכיו.
- ב. למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים במכרז, בפוליסות בכל מסמכי המכרז האחרים.
- ג. ליתן את שירותי הביטוח ואת המענה לפניות המועצה ביעילות מרבית, במהירות ראויה וביחס נאות לכל פונה מטעם המועצה ולכל צד שלישי בכל הקשור עם ביטוחי המועצה נשוא מכרז זה.
- ד. כי העובדים המטפלים בביטוח יהיו מיומנים ובעלי ניסיון וידע בביצוע השירותים כנדרש במסמכי המכרז.
- ה. כי חלה חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתי בקשר עם מתן שירותי הביטוח על פי מכרז זה, בין אם הגיע אגב ביצוע הפוליסות, מתן הגנה משפטית, קבלת פרטים לשם תשלום פיצוי נדרש או בכל מסגרת אחרת ובין אם התקבלו מאת המועצה או מכל גורם אחר. הנני מצהיר כי אמונע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא ככל שנדרש לשם ביצוע השירותים על פי מכרז זה.
- ו. הנני מציע לספק את השירותים נשוא המכרז על פי הנדרש בתנאי המכרז ובנספחיו, תמורת הסכומים כמפורט בטבלה להלן: (להלן: "התמורה") הנקובים בש"ח. המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי כל הסכומים, לרבות ההשתתפויות העצמיות הנן בש"ח.

עמוד 54 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

להלן הצעתנו לתשלום פרמיות ל-12 חודש:

ענף	פרמיה נטו (לידיעה בלבד)	פרמיה ברוטו (לרישום הצעת המחיר)	סה"כ ב-12 תשלומים	סה"כ תשלום מזומן
ביטוח רכוש(אש מורחב)				
ביטוח חבות מעבידים				
ביטוח צד שלישי אפשרות א' אפשרות ב'				
אח' מקצועית/מוצר <u>כולל מהנדס המועצה</u>				
ביטוח נאמנות עובדים				
<u>סה"כ פרמיה</u>				

לצורך בחינת ההצעה הזוכה במכרז, ורק לצורך זה, המועצה תבצע חיבור של כלל סכומי הפרמיה "ברוטו".

הערה: המועצה תוכל לבקש מהזוכה הצעת מחיר לביטוח סייבר. במקרה כאמור המועצה תמלא את הטפסים המתאימים מטעם הזוכה לקבלת הצעה כאמור.

חתימה

תאריך

עמוד 55 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.
מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.

מסמך ד' 1

רשימת המסמכים שעל המציעים לכלול במסמכי המכרז

המסמך		הגורם עליו חלה חובת הצגת המסמך
רישיון סוכן ביטוח	חברת הביטוח	סוכן הביטוח
רישיון סוכן ביטוח		+
אישור היקף פרמיות		+
תעודת עוסק מורשה		+
אישור ניהול ספרים		+
הצהרה לפי חוק גופים ציבוריים	+	+
תצהיר העדר הרשעה		+
תצהיר אי תאום מכרז	+	+
רשימת התקשרויות-ניסיון סוכן		+
2 המלצות מרשויות מקומיות		+
קבלה על רכישת מסמכי המכרז	+	+
אישור עו"ד למורשי חתימה	+	+
אישור מבטח מורשה לפי ענפים	+	

עמוד 56 מתוך 56

חתימה וחותמת המשתתף: _____.

מכרז פומבי מס' 12/2025 מתן שירותי ביטוח עבור מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'.